4004

I Semester 3 Year LL.B. Examination, April/May 2022 (Dec. 2021)
FAMILY LAW – I (Hindu Law)

Duration : 3 Hours Max. Marks : 80

Instructions : 1. Answer all questions compulsorily.
2. Answer should be either in English or Kannada completely.

UNIT – I

Q. No. 1. (a) "A clear proof of usage will outweigh the written text of the law" - Comment. Marks : 10

" ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಲಿಖಿತ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ "- ವಿಶದೀಕರಿಸಿ.

OR/ಅಥವಾ

Who are Hindus ? Persons to whom Hindu Law does and does not apply ?

ಹಿಂದೂಗಳೆಂದರೆ ಯಾರು ? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ?

(b) State briefly the concept of "Dharma". Marks : 6

"ಧರ್ಮ"ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ.

OR/ಅಥವಾ

Relevancy of equity, justice and good conscience in resolving disputes.

ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಯಾಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗಳ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

UNIT – II

Q. No. 2. (a) Explain the grounds on which a Hindu Marriage can be dissolved by Divorce. Marks : 10

ಯಾವ ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

OR/ಅಥವಾ

Define and distinguish between 'Voide' and "voidable" marriages under the Hindu Marriage Act,1955.

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಅಧಿನಿಯಮ, 1955ರ ಅನ್ವಯ 'ಶೂನ್ಯ' ಹಾಗೂ 'ಶೂನ್ಯಕರಣೀಯ' ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಪರಿಭಾಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಸಿಸಿ.

(b) Divorce by Mutual consent. Marks : 6

ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ.

OR/ಅಥವಾ

'H' husband got 'Restitution of conjugal rights' order against wife. Order was not obeyed. Subsequently 'H' husband wants to get a divorce on that ground. Can he succeed ?

'H' ಎಂಬ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧ 'ವಿವಾಹ ಪುನರ್‌ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಕ್ಕು' ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ 'H' ಎಂಬ ಗಂಡನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ?

UNIT – III

Q. No. 3. (a) Who is Karta ? What are the circumstances under which a Karta can alienate joint Family property ? Marks : 10

ಕರ್ತ ಎಂದರೆ ಯಾರು ? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ?

OR/ಅಥವಾ

Who can claim partition ? Explain the modes of partition.

ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಬಹುದು ? ವಿಭಜನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

(b) Write a note on devolution of office of Mahant. Marks : 6

ಮಠಾಧಿಪತ್ಯದ ಹಸ್ತಾಂತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

OR/ಅಥವಾ

Is the son liable for the debt incurred by the father for his personal benefit ? Discuss.

ತಂದೆಯು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಗನು ಭಾಧ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ ? ಚರ್ಚಿಸಿ.

UNIT – IV

Q. No. 4. (a) Explain the general rules of succession of a Hindu female dying intestate under the Hindu Succession Act, 1956. Marks : 10
ಹಿಂದೂ ವಾರಸು ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ರಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಪತ್ರ ಮಾಡದೆ ಗತಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯ ವಾರಸು ಹಕ್ಕಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

OR/ಅಥವಾ

Explain the general principles of inheritance in case of both male and female intestates.
ಮರಣ ಶಾಸನ ಮಾಡದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

(b) A female Hindu dies leaving behind her husband, mother, son's son's daughter and daughter's daughter. Distribute her property. Marks : 6
ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗಂಡ, ತಾಯಿ, ಮಗನ ಮಗನ ಮಗಳು, ಮಗಳ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರೊಳಗೆ ಹಂಚಿರಿ.

OR/ಅಥವಾ

Gift.
ದಾನ.

UNIT – V

Q. No. 5. (a) Who is guardian ? Kinds of guardian and narrate the duties of a natural guardian. Marks : 10
ಸಂರಕ್ಷಕನೆಂದರೆ ಯಾರು ? ವಿವಿಧ ಸಂರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

OR/ಅಥವಾ

Discuss the essential requisites for valid adoption.
ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

(b) 'A' a widow, sues her father and father-in-law for maintenance separately. Is she entitled for maintenance ? Marks : 6
'A' ಎಂಬ ವಿಧವೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಾವನ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳೇ ?

OR/ಅಥವಾ

Maintenance of the dependents.
ಅವಲಂಬಿತರ ಜೀವನಾಂಶ.
